

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2091/2530

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นายรต ตังกุลบริบูรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 80

จำเลยร่วมกับ ม.วางแผนฆ่าผู้เสียหายโดยใช้รถยนต์กระบะไปดักรอผู้เสียหาย
ที่สถานีบริการน้ำมันและขับรถดังกล่าวตามรถผู้เสียหายไป แล้ว ม. ใช้อาวุธปืนยิงผู้
เสียหายขณะรถยนต์กระบะกำลังแซงรถของผู้เสียหายขึ้นไป ดังนั้นรถยนต์กระบะดัง
กล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 33

เมื่อศาลปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 แล้ว ก็
ไม่จำเป็นต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 288 อีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙,
๘๐, ๘๓ ริบปลอกกระสุนปืนและรถยนต์กระบะของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๐, ๘๓ ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๘๙, ๘๐, ๘๓ ซึ่งเป็นบท

หนัก จำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนมีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบ
ด้วยมาตรา ๕๓ คงจำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน สิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า รถยนต์กระบะของกลางคดีนี้เมื่อฟังได้ว่า
จำเลยร่วมกับนายมานะวางแผนฆ่าผู้เสียหายโดยใช้รถดังกล่าวไปดักรอผู้เสียหายที่
สถานีบริการน้ำมันและขับรถตามรถผู้เสียหายไป แล้วนายมานะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสีย
หายขณะรถยนต์กระบะกำลังแซงรถของผู้เสียหายขึ้นไป ดังนั้นรถยนต์กระบะจึงเป็น
ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓..... แต่ที่ศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๘, ๒๘๙, ๘๐, ๘๓ นั้น เห็นว่าเมื่อปรับบทลงโทษตามมาตรา ๒๘๙ แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้อง
ปรับบทลงโทษตามมาตรา ๒๘๘ อีก

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐,
๘๓ และให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายคมสัน ศรีทองสุข

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ